
Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland



QES Signature

**Oberlandesgericht
München**
Prielmayerstraße 7
80335 München
Deutschland

Datum: 27. Januar 2025

KLAGE AUF SCHADENSERSATZ

Kläger:

Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland

Beklagter:

Landgericht Landshut, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut
poststelle@lg-la.bayern.de Deutschland

Gegenstand des Rechtsstreits:

Forderung auf Schadensersatz in Höhe von **10.000.000 €** wegen Verzögerungen im Verfahren, der Nichtanerkennung rechtsgültiger FES-Signaturen, diskriminierender Behandlung, administrativer Schikane und der Einschränkung der Rechte des Klägers, einschließlich der Behinderung des laufenden Gerichtsverfahrens mit dem Aktenzeichen **91 O 2699/24**.

Sehr geehrtes Oberlandesgericht München

I. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

Der Kläger **Peter Ferenc** reicht hiermit eine Klage gegen das **Landgericht Landshut** ein, das wiederholt seine gesetzlichen Rechte verletzt und ihm dadurch erhebliche finanzielle, berufliche und moralische Schäden verursacht hat und weiterhin verursacht.

Der Kläger ist ein **freiberuflicher Einzelkläger**, der sich für den rechtlichen Schutz der Verbraucher gegen die illegalen Praktiken von Telekommunikationskartellen einsetzt. Obwohl seine Anträge alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen, einschließlich der elektronischen Signatur gemäß der **Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (eIDAS-Verordnung)**, weigert sich das **Landgericht Landshut**, diese Anträge anzuerkennen, und zwingt den Kläger zu unangemessenen administrativen Verfahren, die zu Verzögerungen und wirtschaftlichen Schäden für ihn sowie für die Bürger Deutschlands und der EU führen.

Das **Landgericht Landshut vertritt und schützt die Deutsche Telekom AG und die Schufa AG** in diesem Verfahren, da die Regierung **13 % der Anteile an der Deutschen Telekom AG hält**, wodurch es zu einem Interessenkonflikt und einem Eingriff in die Unabhängigkeit des Gerichtsverfahrens kommt.

Auf diese Weise kann das Gericht als **Mitbeteiligter an der Straftat des Kartells** angesehen werden, da es durch seine **unterlassenen Entscheidungen und Untätigkeit zur Aufrechterhaltung illegaler Geschäftspraktiken beiträgt**, von denen **alle am Landgericht Landshut zu profitieren scheinen**, da sie andernfalls den Betrug nicht decken würden. Das Landgericht Landshut **stellt sich auf die Seite der Diebe** und unterstützt somit das Telekommunikationskartell bei der Ausbeutung der Bürger in der gesamten EU.

II. SACHVERHALT

1. Ablehnung rechtsgültiger FES-Signaturen

- Das **Landgericht Landshut** ignoriert wiederholt die elektronischen Signaturen des Klägers, obwohl sie **vollständig mit der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (eIDAS)** übereinstimmen, die ihre **rechtliche Verbindlichkeit in der gesamten EU** festlegt.
- Dieses Vorgehen stellt **rechtliche Schikane** und **eine Einschränkung des Rechts auf elektronische Kommunikation** dar.

2. Unverhältnismäßige administrative Einschränkungen

- Das Gericht zwingt den Kläger, Dokumente **auszudrucken und per Post zu versenden oder persönlich einzureichen**,

wodurch ihm **unangemessene finanzielle und zeitliche Verluste sowie Kosten** entstehen.

- Große Unternehmen und Konzerne nutzen jedoch **regelmäßig elektronische Kommunikation FES ohne Einschränkungen**, wodurch ein **doppelter Standard** geschaffen wird.

3. **Verzögerungen im Verfahren und Weigerung, den Empfang von E-Mails zu bestätigen**

- Der Kläger **wartet seit fast zwei Monaten auf eine Entscheidung** des Gerichts, was ihm erhebliche finanzielle Verluste verursacht und seine rechtlichen Aktivitäten behindert.
- Das Gericht weigert sich, **den Eingang von E-Mails zu bestätigen**, was die **Rechtsunsicherheit weiter erhöht**.

4. **Diskriminierende Behandlung im Vergleich zu großen Unternehmen**

- Während Kartellunternehmen, gegen die der Kläger vorgeht, **elektronische Signaturen problemlos verwenden**, wird der Kläger zu **unangemessener Bürokratie gezwungen**, was zu **Diskriminierung des Einzelklägers gegenüber großen Unternehmen** führt.
- Dieses Vorgehen **verstößt gegen die Grundsätze der Gleichheit vor dem Gesetz und eines fairen Verfahrens**.

5. **Unbegründete Weigerung, einen Gerichtsbeschluss zur Erlangung der informierten Zustimmung der Schufa Holding AG und der Telekom AG auszustellen**

- Das Landgericht Landshut weigert sich, eine Anordnung zur Einholung der informierten Zustimmung der Schufa AG zu erlassen, die für die Beweisführung im Fall unerlässlich ist.
- Diese Haltung führt zu einer bewussten Verzögerung des Verfahrens und hindert den Kläger daran, relevante Beweise zu erhalten, wobei die Nichtbereitstellung der informierten Zustimmung durch die Schufa AG selbst als Beweis für das Nichtvorhandensein meiner informierten Zustimmung gegenüber dieser Agentur gilt.

III. RECHTLICHE STELLUNGNAHME ZUR MITVERANTWORTUNG

DES GERICHTS

Rechtliche Stellungnahme zur Mitverantwortung des Gerichts bei der Duldung von Betrug.

In einem Rechtsstaat trägt jede Institution Verantwortung für ihr Handeln, wobei diese Verantwortung insbesondere für eine Institution erhöht ist, deren Aufgabe es ist, Recht und Gerechtigkeit durchzusetzen. Sollte ein Gericht Betrüger bewusst oder durch sein Verhalten unterstützen, indem es illegale Praktiken ignoriert oder direkt legitimiert, trägt es eine Mitverantwortung für deren Konsequenzen.

Basierend auf dem Grundsatz der Bereicherung durch Betrug gilt, dass wenn eine Partei durch Betrug einen unrechtmäßigen Gewinn erzielt hat und eine andere Partei (Landgericht Landshut) diesen Betrug ermöglicht oder geduldet hat, im Falle eines Schadenseintritts die Konsequenzen proportional unter allen Beteiligten aufgeteilt werden müssen, die von dem Betrug profitiert haben.

Rechtliche Grundlagen:

1. **Grundsatz der Verantwortung für Beihilfe zum Betrug** – Falls eine Institution wie das **Landgericht Landshut** betrügerische Praktiken bewusst deckt, setzt sie sich der Gefahr einer Klage auf Schadensersatz aus (z. B. nach **§ 823 BGB** – Bürgerliches Gesetzbuch zur Haftung für unerlaubte Handlungen).
2. **Grundsatz des Verbots ungerechtfertigter Bereicherung** – Falls eine Partei einen unrechtmäßigen Vorteil auf Kosten einer anderen erlangt, ist sie zur Rückgabe verpflichtet (**§ 812 BGB** – „ungerechtfertigte Bereicherung“).
3. **Grundsatz der Schadensproportionalität** – Falls der Betrüger und sein Unterstützer vom Betrug profitierten, müssen sie im Schadensfall die Verluste proportional tragen. Falls das Gericht Beweise für Betrug ignoriert und weiterhin Entscheidungen verzögert oder behindert (Verschleppung, Verzögerungen) zugunsten der Betrüger, schafft es einen Präzedenzfall für die **Legitimierung betrügerischen Verhaltens** und wird **zum Mittäter systemischer Korruption**.
4. **Bewusste Begünstigung von Betrügern** – Eine Situation, in der das **Landgericht Landshut** oder eine staatliche Institution zugunsten von Betrügern handelt und zum Nachteil der Geschädigten (Kläger Peter Ferenc), indem es absichtliche **Verzögerungstaktiken**,

Verfahrensbehinderungen und systematische Blockaden
anwendet, wie z. B. die **bewusste Ablehnung elektronisch signierter Dokumente mit FES-Signatur per E-Mail oder die Weigerung, den Empfang dieser E-Mails zu bestätigen**

IV. GEFORDERTER SCHADENSERSATZ

Aufgrund der oben genannten Tatsachen fordert der Kläger einen Schadensersatz in Höhe von **10.000.000 €**, der sich aus folgenden Ansprüchen zusammensetzt:

1. **Entschädigung für Zeitverlust und alternative Kosten** – Der Kläger kann als Einzelperson aufgrund von Verzögerungen und bürokratischen Hürden seine reguläre Tätigkeit nicht ausüben. Die Berechnung dieses Schadens basiert auf dem Wert seiner Arbeitszeit und dem potenziellen entgangenen Gewinn.
2. **Moralischer Schaden** – Die Ablehnung rechtmäßiger elektronischer Signaturen und die Verzögerungen schädigen den beruflichen Ruf des Klägers.
3. **Psychischer Schaden und seelisches Leid** – Aufgrund der ständigen Verzögerungen, der Missachtung meiner Rechte und der beispiellosen Verletzung grundlegender Gerechtigkeitsprinzipien leide ich unter Angstzuständen, Frustration, Depressionen und chronischem Stress. Dieser langanhaltende psychische Druck hat dazu geführt, dass ich mich nicht konzentrieren kann, alltägliche Aufgaben nicht mehr bewältigen kann und mit einem Gefühl der Hilflosigkeit und schwerer psychischer Erschöpfung lebe.
4. **Psychischer Schaden und Stress aufgrund der systematischen Verletzung seiner Rechte** – Ständige Verzögerungen, ungerechte Entscheidungen und die Weigerung, ordnungsgemäß zu handeln, haben schwerwiegende negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit des Klägers und führen zu anhaltendem Stress, Frustration und psychischer Erschöpfung.
5. **Schädliche administrative Verfahren** – Unverhältnismäßige Anforderungen an Papierkommunikation und persönliche Einreichungen verursachen zusätzliche finanzielle Ausgaben.
6. **Gesellschaftlicher Nutzen und entgangener Gewinn durch die Zerschlagung des Kartells** – Der Kläger handelt nicht nur in seinem eigenen Interesse, sondern auch im öffentlichen Interesse, da seine Arbeit dazu beitragen kann, europäischen Bürgern jährlich Milliarden von Euro zu ersparen. Falls das Kartell jährliche Einnahmen in Höhe von **110 Milliarden Euro** verlieren würde, hätte seine Tätigkeit einen

Wert in Milliardenhöhe, was den hohen geforderten Schadensersatz rechtfertigt. Da die jährlichen Umsätze in diesem Sektor **220 Milliarden Euro** betragen, würde eine Zerschlagung des Kartells einen Umsatzrückgang um **50 %** bedeuten.

V. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Klage stützt sich auf folgende Rechtsvorschriften:

1. **Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (eIDAS)** – Rechtsverbindlichkeit elektronischer Signaturen in der gesamten EU.
 2. **Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)** – Recht auf ein faires Verfahren ohne unangemessene Verzögerungen.
 3. **Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz** – Diskriminierung einer Einzelperson im Vergleich zu großen Konzernen.
 4. **Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf (Artikel 13 EMRK)** – Staatliche Organe dürfen die Durchsetzung der Gerechtigkeit nicht durch administrative Hindernisse behindern.
-

VI. ANTRAG AUF ENTSCHEIDUNG

Auf Grundlage der oben genannten Tatsachen fordert der Kläger das **Oberlandesgericht München** auf:

1. Die Verletzung der Rechte des Klägers anzuerkennen und über die Gewährung eines Schadensersatzes in Höhe von **10.000.000 €** zu entscheiden.
2. Das **Landgericht Landshut** zu verpflichten, elektronische Signaturen gemäß der **eIDAS-Verordnung** anzuerkennen.
3. Maßnahmen zur Verhinderung administrativer Verzögerungen und diskriminierender Praktiken gegenüber dem Kläger zu ergreifen.

Falls dieser Klage nicht stattgegeben wird, wird der Kläger **Peter Ferenc** gezwungen sein, sich an den **Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (ECtHR)** und andere internationale Institutionen zu wenden.

Mit Hochachtung,

In Kumhausen, am 27.01.2025

Peter Ferenc



Digitally signed
by Peter Ferenc
Date: 2025.01.26
19:01:25 +01'00'

Anlagen:

- Mitteilung über die **Nichtanerkennung meiner FES-Signatur** durch **das Landgericht Landshut** auf Seite 8.

Landgericht Landshut
Abteilung für Zivilsachen



Landgericht Landshut Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Herrn
Peter Ferenc
c/o Attenkofer
Rammelkam 2
84036 Kumhausen

für Rückfragen:
Telefon: 0871 84-1117
Telefax: 09621/96241-0581
Zimmer: 526
Sie erreichen die zuständige Stelle am besten:
Montag - Freitag
08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Ihr Zeichen

Bitte bei Antwort angeben
Akten- / Geschäftszeichen
23 O 2699/24

Datum
17.12.2024

In Sachen
Ferenc, P. ./ Deutsche Telekom AG u.a.
wg. Verletzung der DSGVO und der Menschenrechte

Sehr geehrter Herr Ferenc,

hiermit wird Ihnen erneut mitgeteilt, dass auch ihr Antrag vom 13.12.2024 die erforderliche Form nicht wahr. Ein Antrag kann schriftlich, als elektronisches Dokument nach § 130a, oder zu Protokoll der Geschäftsstelle gestellt werden. Die Schriftform nach § 126 BGB ist durch ihre Einreichung per E-Mail und Telefax nicht gewahrt. Sie können Ihre Dokumente postalisch mit handschriftlicher Unterschrift einreichen oder elektronisch mit qualifizierter elektronischer Signatur.

Mit freundlichen Grüßen

Schmidhuber, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Datenschutzhinweis:

Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter
<https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/landshut> oder über die obenstehenden Kontaktdaten.

Hausanschrift
Maximilianstr. 22
84028 Landshut

Haltestelle
Buslinien 3, 5, 6 und 7 der
Stadtwerke Landshut,
Haltestelle Maximilianstraße

Nachtbriefkasten
Maximilianstr. 22
84028 Landshut

Kommunikation
Telefon:
0871 84-0
Telefax:

Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland



QES Signature

**Oberlandesgericht
München**

Prielmayerstraße 7
80335 München
Deutschland

Datum: 27. Januar 2025

LAWSUIT FOR DAMAGES

Plaintiff:

Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Germany

Defendant:

Landgericht Landshut, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

poststelle@lg-la.bayern.de, Germany

Subject Matter of the Dispute:

Claim for damages in the amount of **€10,000,000** due to **delays in proceedings, non-recognition of legally valid FES signatures, discriminatory treatment, administrative harassment, and restriction of the plaintiff's rights, including obstruction of the judicial process.**

Honorable Oberlandesgericht München

I. INTRODUCTORY PROVISIONS

The plaintiff, **Peter Ferenc**, hereby files a lawsuit against **Landgericht Landshut**, which has repeatedly violated his legal rights, causing him **significant financial, professional, and moral harm.**

The plaintiff is an independent legal advocate seeking to enforce legal mechanisms to **protect consumers from illegal practices by telecommunications cartels**. Despite the fact that his submissions meet all **legal requirements, including electronic signatures compliant with Regulation (EU) No. 910/2014 (eIDAS Regulation)**, the **Landgericht Landshut refuses to recognize these submissions**, forcing the plaintiff into **unreasonable administrative processes**, leading to **delays and economic damages** for both the plaintiff and the citizens of Germany and the EU.

Landgericht Landshut represents and defends Deutsche Telekom AG and Schufa Holding AG in this process, as the German government holds **a 13% stake in Deutsche Telekom**, creating **a conflict of interest** and **interference with the independence of the judicial process**. By acting in this manner, the court can be regarded as **an accomplice in cartel offenses**, as its **inaction and refusal to issue decisions contribute to the maintenance of illegal business practices**, from which **court officials seem to profit**, otherwise, they **would not cover up the fraud**. The court is therefore **aiding the perpetrators**, enabling the cartel to **continue exploiting EU citizens**.

II. FACTUAL CIRCUMSTANCES

1. Rejection of Legally Valid FES Signatures

- Landgericht Landshut repeatedly **ignores the plaintiff's electronic signatures**, despite their full compliance with **Regulation (EU) No. 910/2014 (eIDAS)**, which establishes their **legal validity across the EU**.
- This practice constitutes legal harassment and an obstruction of the right to electronic communication.

2. Unreasonable Administrative Restrictions

- The court forces the plaintiff to print documents on paper and send them by physical mail or submit them in person, causing **unjustified financial and time losses**.
- Large corporations, on the other hand, **freely use electronic communication** without any restrictions, **creating a double standard**.

3. Delays in Proceedings and Refusal to Acknowledge Receipt of Emails

- For over two months, the plaintiff has received no decision from the court, causing **significant financial damage and hindering his legal actions**.
- **The court refuses to confirm receipt of emails**, further increasing **legal uncertainty**.

4. Discriminatory Treatment Compared to Large Entities

- **While cartel corporations that the plaintiff is taking legal action against regularly use electronic signatures, the plaintiff is forced into excessive bureaucracy, creating discriminatory treatment of an individual compared to large companies.**
- **This violates the principles of equality before the law and fair trial.**

5. Lack of Interest in Issuing a Court Order to Obtain Informed Consent from Schufa Holding AG and Telekom AG

- **Landgericht Landshut refuses to issue a court order to obtain informed consent from Schufa Holding AG, which is essential for evidence in the case.**

- **This stance leads to intentional prolongation of proceedings** and prevents the plaintiff from obtaining **relevant evidence**, while **Schufa Holding AG's failure to provide informed consent serves as proof that such consent never existed.**

III. LEGAL OPINION ON THE COURT'S CO-RESPONSIBILITY

Legal opinion on the court's co-responsibility in the case of tolerating fraud.

In a legal state, every entity bears responsibility for its actions, and this responsibility is heightened when it involves an institution whose role is to uphold law and justice. If a court knowingly or through its actions aids fraudsters by ignoring or directly legitimizing unlawful practices, it bears co-responsibility for their consequences. Based on the principle of enrichment through fraud, if one party has obtained an unjustified gain through fraud and the other party (the Landshut Regional Court) has enabled or tolerated this fraud, the consequences must be proportionally distributed among all those who benefited from the fraud in the event of damage.

Legal Grounds:

1. **Principle of liability for aiding fraud** – If an institution such as Landgericht Landshut knowingly covers up fraudulent practices, it exposes itself to the risk of a lawsuit for damages (e.g., under § 823 BGB – German Civil Code on liability for unlawful acts).
2. **Principle of prohibition of unjust enrichment** – If a party gains an unjustified advantage at the expense of another, it is obliged to return it (§ 812 BGB – "ungerechtfertigte Bereicherung").
3. **Principle of proportionality of damages** – If the fraudster and their protector have profited from the fraud, they must bear losses proportionally

in case of damage. If a court ignores evidence of fraud and continues ruling – or refrains from ruling (obstruction, delays) – in favor of fraudsters, it creates a precedent for legitimizing fraudulent behavior and becomes an accomplice to systemic corruption.

4. Deliberate favoritism of fraudsters – A situation where the Landshut Regional Court or a state institution acts in favor of fraudsters and to the detriment of the aggrieved party (plaintiff Peter Ferenc), through deliberate obstructions, obstruction of proceedings, and procedural delays, such as intentionally refusing to accept electronically submitted documents signed with an FES signature or unwillingness and refusal to confirm receipt of such emails from the plaintiff.

IV. CLAIMED DAMAGES

Based on the above facts, the plaintiff claims damages in the amount of **€10,000,000**, consisting of the following claims:

1. Compensation for lost time and alternative costs – As an individual, the plaintiff is unable to conduct his usual activities due to delays and bureaucratic obstacles. The calculation of this damage is based on the value of his working time and potential lost earnings.

2. Moral damage – The refusal of legally valid electronic signatures and procedural delays damage the plaintiff's professional reputation.

3. Psychological harm and mental suffering – Due to continuous delays, ignorance of my rights, and unprecedented violations of fundamental principles of justice, I suffer from anxiety, frustration, depression, and chronic stress. This long-term psychological pressure has made me unable

to focus, perform daily tasks, and live with a feeling of helplessness and severe mental exhaustion.

4. Psychological harm and stress resulting from systematic violations of his rights – Continuous delays, unjust decisions, and refusal of proper proceedings have severe negative effects on the plaintiff's mental health, causing him long-term stress, frustration, and psychological exhaustion.

5. Harmful administrative procedures – Excessive demands for paper-based communication and in-person submissions cause additional financial expenses.

6. Social contribution and lost profit from dismantling the cartel – The plaintiff acts not only in his interest but also in the public interest, as his efforts could save European citizens billions of euros annually. If the cartel were to lose €110 billion in annual revenues, his actions would be valued in billions, justifying the high amount of claimed damages. Given that the annual revenue in this sector reaches **€220,000,000,000 (billion)**, a 50% decrease would result from stopping the cartel.

V. LEGAL GROUNDS

The lawsuit is based on the following legal provisions:

1. Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS) – Binding nature of electronic signatures across the EU.

2. Article 6 of the European Convention on Human Rights (ECHR) – Right to a fair trial without unreasonable delays.

3. Principle of equality before the law – Discrimination against an individual compared to large corporations.

4. Right to an effective legal remedy (Article 13 ECHR) – State authorities must not obstruct justice through administrative barriers.

VI. REQUESTED DECISION

Based on the above facts, the plaintiff requests the Oberlandesgericht München to:

1. Recognize the violation of the plaintiff's rights and rule on compensation for damages in the amount of **€10,000,000**.
2. Oblige the Landgericht Landshut to recognize electronic signatures in accordance with the eIDAS Regulation.
3. Implement measures to prevent administrative delays and discriminatory practices against the plaintiff.

If this lawsuit is not upheld, plaintiff Peter Ferenc will be compelled to appeal to the European Court of Human Rights (ECtHR) and other international institutions.

Sincerely,

In Kumhausen, on January 27, 2025 Peter Ferenc



Attachments: Notice of non-recognition of my FES from the Landgericht Landshut court on page 8.

Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland



QES Signature

**Oberlandesgericht
München**

Prielmayerstraße 7
80335 München
Deutschland

Datum: 27. Januar 2025

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY

Žalobca:

Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland

Žalovaný:

Landgericht Landshut, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

poststelle@lg-la.bayern.de Deutschland

Predmet sporu:

Požiadavka na náhradu škody vo výške **10 000 000 €** za prieťahy v konaní, neuznávanie právne platných FES podpisov, diskriminačné zaobchádzanie, administratívnu šikanu a obmedzenie výkonu žalobcových práv vrátane marenia súdneho procesu.

Vážený Oberlandesgericht München

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Žalobca Peter Ferenc týmto podáva žalobu proti Landgericht Landshut, ktorý svojím postupom opakovane porušuje jeho zákonné práva, čím mu spôsobil a spôsobuje významnú finančnú, profesionálnu a morálnu ujmu.

Žalobca je **individuálny žalobca na voľnej nohe**, ktorý sa snaží presadzovať právne nástroje na ochranu spotrebiteľov pred nezákonnými praktikami telekomunikačných kartelov. Napriek tomu, že jeho podania spĺňajú všetky zákonné požiadavky vrátane elektronického podpisu v súlade s **nariadením (EÚ) č. 910/2014 (eIDAS nariadenie)**, Krajský súd v Landshute odmieta tieto podania uznať a núti žalobcu k neprimeraným administratívnym procesom, ktoré vedú k prietahom a ekonomickým škodám mňa, ako aj občanov Nemecka a EÚ.

LandeGericht zastupuje a bráni Telekom AG a Schufa AG v tomto procese, nakoľko **vláda je 13% akcionárom Deutsche Telekom**, čím dochádza ku konfliktu záujmov a zásahu do nezávislosti súdneho konania. Týmto spôsobom možno súd považovať za **spolupáchateľa v trestnom čine kartelu**, keďže svojimi nerozhodnutiami a nečinnosťou prispieva k udržaniu nezákonných obchodných praktík, z čoho všetci na súde zdá sa profitujú, lebo inak by podvod nekryli. Súd sa pridáva k zlodejom, čím kartelu napomáha k okrádaniu občanov celej EÚ.

II. SKUTKOVÉ OKOLNOSTI

1. Odmietnutie právne platných FES podpisov

- Landgericht Landshut opakovane ignoruje elektronické podpisy žalobcu napriek tomu, že sú v plnom súlade s **nariadením (EÚ) č. 910/2014 (eIDAS)**, ktoré stanovuje ich **právnú záväznosť v celej EÚ**.
- Tento prístup predstavuje **právnu šikanu a obmedzovanie práva na elektronickú komunikáciu**.

2. Neprimerané administratívne obmedzenia

- Súd núti žalobcu tlačiť dokumenty na papier a zasielať ich fyzickou poštou alebo ich podávať osobne, čím mu spôsobuje **neopodstatnené finančné a časové straty a náklady**.
- Veľké spoločnosti a korporácie pritom bežne využívajú elektronickú komunikáciu bez akýchkoľvek obmedzení, čím sa vytvára **dvojitý meter**.

3. Prietahy v konaní a odmietanie potvrdenia doručených e-mailov

- Žalobca sa od súdu **už dva mesiace nedočkal žiadneho rozhodnutia**, čo mu spôsobuje značné finančné škody a brzdi jeho právne aktivity.
- Súd odmieta **potvrdzovať doručenie e-mailov**, čím sa ďalej zvyšuje právna neistota.

4. Diskriminačné zaobchádzanie v porovnaní s veľkými subjektmi

- Zatiaľ čo kartelové spoločnosti, voči ktorým žalobca koná, **bežne využívajú elektronické podpisy**, žalobca je **nútený do neprimeranej byrokracie**, čím dochádza k **diskriminácii jednotlivca oproti veľkým firmám**.
- Tento prístup porušuje princípy **rovnosti pred zákonom a spravodlivého procesu**.

5. Nezaujímam o vystavenie súdneho príkazu na získanie informovaného súhlasu od Schufa Holding AG a Telekom AG

- Landgericht Landshut odmieta vydať súdny príkaz na získanie informovaného súhlasu od Schufu, ktorý je nevyhnutný pre dokazovanie v prípade.
- Tento postoj vedie k zámernému predlžovaniu konania a bráni žalobcovi v získaní relevantných dôkazov, pričom neposkytnutie informovaného súhlasu agentúrou Schufa AG je samo o sebe dôkazom neexistencie môjho informovaného súhlasu.

III. PRÁVNE STANOVISKO K SPOLUZODPOVEDNOSTI SÚDU

Právne stanovisko k spoluzodpovednosti súdu v prípade tolerovania podvodu.

V právnom štáte nesie každý subjekt zodpovednosť za svoje konanie, pričom táto zodpovednosť je zvýšená, ak ide o inštitúciu, ktorej úlohou je presadzovať právo a spravodlivosť. Ak súd vedome alebo svojím konaním napomáha podvodníkom tým, že ignoruje alebo priamo legitimizuje nezákonné praktiky, nesie spoluzodpovednosť za ich následky. Vychádzajúc z princípu obohatenia sa na základe podvodu platí, že ak jedna strana dosiahla neoprávnený zisk podvodom a druhá strana (Krajský súd Landshut) tento

podvod umožnila alebo tolerovala, v prípade vzniku škody je nutné, aby sa následky rozdelili proporcionálne medzi všetkých, ktorí z podvodu profitovali.

Právne základy:

1. **Zásada zodpovednosti za napomáhanie podvodu** – Ak inštitúcia akou je Landgericht Landshut vedome kryje podvodné praktiky, vystavuje sa riziku žaloby o náhradu škody (napr. podľa § 823 BGB – občianskeho zákonníka Nemecka o zodpovednosti za protiprávne konanie).
2. **Princíp zákazu neodôvodneného obohatenia** – Ak niektorá strana dosiahne neoprávnený prospech na úkor druhej, je povinná ho vrátiť (§ 812 BGB – „ungerechtfertigte Bereicherung“).
3. **Zásada proportionality škôd** – Ak podvodník a jeho ochranca profitovali z podvodu, v čase škody musia znášať straty proporcionálne. Ak súd ignoruje dôkazy o podvode a pokračuje v rozhodovaní – nerozhodovaní (marenie, prieťahy) v prospech podvodníkov, vytvára precedens legitimizácie podvodného správania a stáva sa spolupáchateľom na systémovej korupcii.
4. **Zámerné zvýhodňovanie podvodníkov** – teda situácia, keď Krajský súd Landshut alebo štátna inštitúcia koná v prospech podvodníkov a na úkor poškodených (žalobca Peter Ferenc), formou zámerných obštrukcií, marenia procesu, prieťahov konania ako napríklad zámerným odmietaním zasielaných dokumentov elektronickou poštou podpísaných FES podpisom alebo neochota a neposkytovanie potvrdzovania prijatia týchto emailov žalobcu.

IV. POŽADOVANÁ NÁHRADA ŠKODY

Na základe vyššie uvedených skutočností žalobca požaduje **náhradu škody vo výške 10 000 000 €**, ktorá pozostáva z nasledovných nárokov:

1. **Kompenzácia za stratu času a alternatívne náklady** – žalobca ako jednotlivец nemôže vykonávať svoju bežnú činnosť kvôli prieťahom a

byrokratickým prekážkam. Výpočet tejto škody je založený na hodnote jeho pracovného času a potenciálneho ušlého zisku.

2. **Morálna ujma** – odmietanie právoplatných elektronických podpisov a prietahy poškodzujúce profesionálnu povesť žalobcu.
3. **Psychická ujma a duševné utrpenie** – v dôsledku neustálych prietahov, ignorovania mojich práv a bezprecedentného porušovania základných zásad spravodlivosti trpím úzkosťou, frustráciou, depresiami a chronickým stresom. Tento dlhodobý psychický tlak spôsobil, že nie som schopný sa sústrediť, vykonávať bežné každodenné úlohy a žijem s pocitom bezmocnosti a vážneho psychického vyčerpania.
4. **Psychická ujma a stres vyplývajúci zo systematického porušovania jeho práv** – neustále prietahy, nespravodlivé rozhodnutia a odmietanie riadneho konania majú vážne negatívne dopady na psychické zdravie žalobcu, spôsobujúce mu dlhodobý stres, frustráciu a psychickú vyčerpanosť.
5. **Škodlivé administratívne postupy** – neprimerané požiadavky na papierovú komunikáciu a osobné podania spôsobujú dodatočné finančné výdavky.
6. **Spoločenský prínos a ušlý zisk zo zastavenia kartelu** – žalobca koná nielen vo svoj prospech ale aj vo verejnom záujme, pričom jeho práca môže pomôcť **zachrániť európskym občanom miliardy eur ročne**. Ak by kartel prišiel o 110 miliárd eur ročných príjmov, jeho aktivita má hodnotu v miliardových sumách, čo ospravedlňuje vysokú požadovanú náhradu škody. Nakoľko ročné tržby v tomto sektore dosahujú 220 000 000 000€ (miliárd), čo by predstavovalo 50 % ný pokles v prípade zastavenia kartelu.

V. PRÁVNE ZÁKLADY

Žaloba sa opiera o nasledovné právne predpisy:

1. **Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 (eIDAS)** – záväznosť elektronických podpisov v celej EÚ.
2. **Článok 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDLP)** – právo na spravodlivý proces bez neprimeraných prietahov.

3. **Princíp rovnosti pred zákonom** – diskriminácia jednotlivca oproti veľkým korporáciám.
4. **Právo na účinný právny prostriedok nápravy (čl. 13 EDLP)** – štátne orgány nesmú obštruovať spravodlivosť administratívnymi prekážkami.

VI. NÁVRH ROZHODNUTIA

Na základe vyššie uvedených skutočností žalobca žiada Oberlandesgericht München, aby:

1. Uznal porušenie práv žalobcu a rozhodol o náhrade škody vo výške **10 000 000 €**.
2. Uložil Landgerichtu Landshut povinnosť uznávať elektronické podpisy v súlade s **eIDAS nariadením**.
3. Zaviedol opatrenia na **zabránenie administratívnym prietahom a diskriminačným praktikám voči žalobcovi**.

V prípade nevyhovenia tejto žalobe bude žalobca Peter Ferenc nútený obrátiť sa na **Európsky súd pre ľudské práva (ECtHR)** a ďalšie medzinárodné inštitúcie.

S úctou,

V Kumhausene am 27.1.2025

Peter Ferenc



Prílohy: oznámenie o neuznaní môjho FES zo súdu Landgericht Landshut na strane 8.